GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

CẤP TRUNG CẤP · BUỔI 8 (BUỔI CUỐI)

# KỸ NĂNG PHÁP LÝ CƠ BẢN

*Biết quyền của mình · Giữ mình hợp pháp · Tự bảo vệ an toàn*

**THÔNG TIN BUỔI HỌC**

**Thời lượng:** 90 phút (dạy trực tuyến)

**Hình thức:** Online; lý thuyết kết hợp thực hành tình huống

**Điều kiện:** Học viên đã hoàn thành cấp Sơ cấp và Trung cấp Buổi 1–7

**Vị trí:** Buổi cuối cấp Trung cấp — khép lại phần "Tổ chức & phát triển lực lượng"

**MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM — ĐỌC TRƯỚC**

Tài liệu này mang tính GIÁO DỤC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT, KHÔNG phải tư vấn pháp lý cho vụ việc cụ thể và KHÔNG thay thế luật sư. Pháp luật có thể thay đổi và được áp dụng khác nhau theo tình huống — khi gặp việc thật, hãy tìm đến luật sư hoặc trung tâm trợ giúp pháp lý. Mục tiêu của buổi học là giúp người lao động HIỂU QUYỀN của mình và GIỮ MÌNH TRONG KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT, một cách ôn hòa; tuyệt đối không nhằm hướng dẫn bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

# MỤC LỤC

MỤC LỤC ..... 2
PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY) ..... 3
1. Mục tiêu bài học ..... 3
2. Chuẩn bị ..... 3
3. Tiến trình 90 phút ..... 3
4. Lưu ý an toàn khi dạy ..... 4
5. Đánh giá & bài tập về nhà ..... 4
PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT ..... 5
Mở đầu: Hiểu luật để tự bảo vệ ..... 5
1. Quyền hiến định: ngôn luận, hội họp, lập hội ..... 5
2. Quyền tập hợp thành tổ chức bảo vệ người lao động ..... 5
3. Ranh giới: hoạt động hợp pháp và ôn hòa vs hành vi bị cấm ..... 5
4. Ứng xử khi được mời làm việc hoặc bị bắt ..... 6
5. Quyền không buộc phải tự buộc tội ..... 6
6. Quyền có người bào chữa / luật sư ..... 7
Tổng kết: 3 điều cần nhớ ..... 7
PHẦN C · PHỤ LỤC ..... 8
Phụ lục 1 · Thẻ quyền cơ bản (để ghi nhớ) ..... 8
Phụ lục 2 · Checklist ứng xử khi được mời làm việc ..... 8
Phụ lục 3 · Tình huống thực hành ..... 8
Phụ lục 4 · Bảng thuật ngữ ..... 8

# PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY)

## 1. Mục tiêu bài học

Sau buổi học, học viên có thể:

**Về kiến thức**

- Nêu được các quyền cơ bản liên quan: quyền hiến định (ngôn luận, hội họp, lập hội) và giới hạn của chúng.
- Hiểu quyền lập tổ chức bảo vệ người lao động theo Bộ luật Lao động và tình trạng thực thi hiện nay.
- Phân biệt rõ hoạt động lao động hợp pháp, ôn hòa với các hành vi bị pháp luật cấm.
- Biết quyền không buộc phải tự buộc tội và quyền có người bào chữa khi làm việc với cơ quan chức năng.

**Về kỹ năng**

- Ứng xử bình tĩnh, lịch sự, đúng luật khi được mời làm việc.
- Biết khi nào và làm sao để yêu cầu có luật sư/người bào chữa.

**Về thái độ**

- Coi việc hiểu luật là công cụ tự bảo vệ, luôn giữ mình trong khuôn khổ pháp luật và ôn hòa.
- Biết tìm đến trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp khi cần, thay vì tự xử lý việc phức tạp.

## 2. Chuẩn bị

| Đối tượng | Cần chuẩn bị |
|---|---|
| Giảng viên | • Slide trình chiếu (bộ đi kèm giáo án này).<br>• Cập nhật văn bản pháp luật mới nhất trước khóa (Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Bộ luật Tố tụng Hình sự).<br>• Chuẩn bị sẵn thông tin về trợ giúp pháp lý/luật sư tin cậy để giới thiệu.<br>• Bảng quyền cơ bản (Phụ lục 1) và checklist ứng xử (Phụ lục 2). |
| Học viên | • Đến với tâm thế tìm hiểu để tự bảo vệ, không hoang mang.<br>• Ghi lại câu hỏi pháp lý muốn tìm hiểu (giữ chung chung, ẩn danh). |
| Công cụ | • Nền tảng họp có breakout và poll ẩn danh.<br>• Bật phòng chờ, đặt mật khẩu; không ghi hình buổi học. |

## 3. Tiến trình 90 phút

| Thời gian | Nội dung | Hoạt động & phương pháp |
|---|---|---|
| 0–8' (8') | **Mở đầu & miễn trừ trách nhiệm** | • Nhấn: hiểu luật để tự bảo vệ và giữ mình hợp pháp; tài liệu không thay luật sư.<br>• Nối lại Buổi 1 (khung pháp lý) và Buổi 7 (thương lượng). |
| 8–15' (7') | **Khởi động** | • Poll: "Bạn có chắc mình biết quyền cơ bản của mình khi làm việc với cơ quan chức năng không?" |
| 15–27' (12') | **Quyền hiến định & quyền lập tổ chức NLĐ** | • Điều 25 Hiến pháp và giới hạn; Chương XIII Bộ luật Lao động (nhắc Buổi 1). |
| 27–40' (13') | **Ranh giới: hợp pháp vs không hợp pháp** | • Hoạt động ôn hòa, hợp pháp khác với hành vi bị cấm; phân tích cân bằng. |

| Thời gian | Nội dung | Hoạt động & phương pháp |
|---|---|---|
| 40–55' (15') | **Ứng xử khi được mời làm việc / bị bắt** | • Bình tĩnh, lịch sự; quyền không tự buộc tội; không ký thứ mình không hiểu. |
| 55–67' (12') | **Quyền có người bào chữa / luật sư** | • Quyền bào chữa; khi nào có; cách yêu cầu; vì sao nên có luật sư sớm. |
| 67–80' (13') | **Thực hành tình huống** | • Chia phòng nhỏ; xử lý tình huống ứng xử đúng luật, ôn hòa (Phụ lục 3). |
| 80–90' (10') | **Tổng kết & bế giảng cấp Trung cấp** | • Chốt các nguyên tắc an toàn pháp lý; nhìn lại cả cấp Trung cấp; định hướng Cao cấp. |

## 4. Lưu ý an toàn khi dạy

• **Chính xác và cập nhật:** kiểm tra văn bản pháp luật mới nhất trước khóa; nói rõ khi một quyền còn thiếu luật hướng dẫn cụ thể. Thông tin sai có thể gây hại cho học viên.

• **Cân bằng, khách quan:** trình bày khung pháp luật một cách trung thực, cả quyền lẫn giới hạn; không kích động, không diễn giải một chiều.

• **Bảo vệ, không xúi giục:** mục tiêu là giúp học viên biết quyền, giữ mình hợp pháp và an toàn; tuyệt đối không hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật hay cách đối phó trái luật.

• **Hướng tới trợ giúp chuyên nghiệp:** nhắc lại nhiều lần rằng việc thật cần luật sư; chuẩn bị sẵn thông tin trợ giúp pháp lý.

## 5. Đánh giá & bài tập về nhà

**Đánh giá nhanh trong buổi**

- Học viên phân biệt được hoạt động hợp pháp và hành vi bị cấm qua tình huống.
- Poll cuối giờ: “Một quyền bạn thấy quan trọng nhất cần nhớ.”

**Bài tập về nhà**

- Ghi lại “thẻ quyền cơ bản” của riêng mình và cất ở nơi dễ nhớ.
- Tìm hiểu một địa chỉ trợ giúp pháp lý/luật sư tin cậy để biết liên hệ khi cần.

# PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT

## Mở đầu: Hiểu luật để tự bảo vệ

Hiểu biết pháp luật là một lớp bảo vệ quan trọng. Người biết rõ quyền của mình sẽ **bình tĩnh hơn, ít bị lúng túng hơn, và giữ mình trong khuôn khổ pháp luật tốt hơn**. Buổi học này không nhằm dạy cách "lách luật", mà giúp bạn hiểu quyền cơ bản, biết ranh giới hợp pháp, và biết ứng xử đúng — luôn ôn hòa và hợp pháp — để tự bảo vệ mình.

> **Nhắc lại: đây không phải tư vấn pháp lý**
> Nội dung dưới đây là kiến thức phổ thông, có thể chưa đầy đủ và pháp luật có thể thay đổi. Với một vụ việc cụ thể, hãy tìm đến luật sư hoặc trung tâm trợ giúp pháp lý.

## 1. Quyền hiến định: ngôn luận, hội họp, lập hội

Hiến pháp 2013 (Điều 25) ghi nhận: công dân có quyền **tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình**. Đây là những quyền cơ bản của công dân.

> **Một giới hạn quan trọng cần hiểu đúng**
> Ngay trong Điều 25, Hiến pháp nêu: **"Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định."** Nghĩa là các quyền này được thực hiện trong khuôn khổ luật cụ thể.
> **Trên thực tế, một số luật hướng dẫn chưa được ban hành:** Luật Biểu tình và Luật về hội đến nay vẫn chưa có. Vì vậy, quyền biểu tình và một phần quyền lập hội hiện thiếu khung pháp lý cụ thể để thực hiện — một dạng "quyền trên giấy" (đã nói ở Buổi 1). Hiểu rõ điều này giúp bạn tránh rủi ro không đáng có.

**Cách hiểu cân bằng:** *Nhà nước nhìn nhận các quyền này gắn với yêu cầu giữ trật tự, ổn định xã hội, nên đặt ra khuôn khổ pháp luật cho việc thực hiện. Người lao động nên thực hiện quyền của mình một cách ôn hòa, đúng khuôn khổ hiện có, và ý thức rõ đâu là ranh giới.*

## 2. Quyền tập hợp thành tổ chức bảo vệ người lao động

Bộ luật Lao động 2019 (Chương XIII, các Điều 170–178) cho phép người lao động thành lập, gia nhập **tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở** — gồm công đoàn cơ sở và "tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp" (một loại tổ chức mới). Đây là quyền được luật ghi nhận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (đã học kỹ ở Buổi 1).

- **Điều luật bảo vệ:** Bộ luật Lao động nghiêm cấm người sử dụng lao động phân biệt đối xử, can thiệp hay cản trở việc thành lập, gia nhập, hoạt động của tổ chức đại diện người lao động (Điều 175).
- **Tình trạng thực thi:** nghị định hướng dẫn cho "tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp" đến nay chưa được ban hành, nên trên thực tế người lao động chưa đăng ký lập được loại tổ chức này — một "quyền trên giấy" cần theo dõi cập nhật.
- **Ý nghĩa với bạn:** hiểu rõ quyền này giúp bạn biết mình đang đứng ở đâu về mặt pháp lý, và dùng chính ngôn ngữ của luật để tự bảo vệ khi cần.

## 3. Ranh giới: hoạt động hợp pháp và ôn hòa vs hành vi bị cấm

Đây là phần **quan trọng nhất để giữ an toàn**. Tập hợp nhau lại để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, một cách **hợp pháp và ôn hòa**, không phải là hành vi vi phạm pháp luật hay "chống phá nhà nước". Nhưng cần phân biệt rõ ràng với những hành vi mà pháp luật cấm.

| Hợp pháp, ôn hòa (được pháp luật cho phép) | Hành vi bị pháp luật cấm (cần tránh) |
|---|---|
| Tìm hiểu và phổ biến đúng quy định pháp luật về lao động | Làm, tàng trữ, phát tán tài liệu chống Nhà nước |

| Hợp pháp, ôn hòa (được pháp luật cho phép) | Hành vi bị pháp luật cấm (cần tránh) |
|---|---|
| Đối thoại, kiến nghị ôn hòa, thương lượng tập thể | Kích động, tổ chức nhằm lật đổ chính quyền |
| Tương trợ, giúp đỡ nhau trong khuôn khổ pháp luật | Gây rối trật tự công cộng, phá hoại, bạo lực |
| Thành lập tổ chức đại diện theo Bộ luật Lao động | Xuyên tạc, vu khống, kích động thù hằn |

> **Nguyên tắc giữ mình**
>
> Luôn ở phía "hợp pháp, ôn hòa". Mục tiêu là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động bằng con đường luật pháp cho phép. Bất kỳ hành vi bạo lực, phá hoại, hay nhằm chống phá nhà nước đều nằm ngoài mục tiêu này và mang lại rủi ro nghiêm trọng — hãy tránh xa.

## 4. Ứng xử khi được mời làm việc hoặc bị bắt

Nếu một ngày bạn được cơ quan chức năng mời làm việc hoặc bị bắt, cách ứng xử đúng luật, bình tĩnh sẽ bảo vệ bạn tốt nhất:

1. **Giữ bình tĩnh và lịch sự.** Không chống đối, không manh động; thái độ hợp tác đúng mực và tôn trọng.
2. **Hỏi rõ lý do và tư cách làm việc.** Bạn có quyền được biết mình bị mời/bắt vì việc gì, với tư cách gì.
3. **Không buộc phải tự buộc tội.** Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự, bạn không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội (xem mục 5). Bạn có thể bình tĩnh đề nghị được có luật sư trước khi trình bày.
4. **Không ký thứ mình không hiểu.** Đọc kỹ trước khi ký bất kỳ biên bản, giấy tờ nào; nếu chưa hiểu hoặc không đồng ý với nội dung ghi, có quyền nêu ý kiến và ghi rõ.
5. **Yêu cầu có người bào chữa.** Đề nghị được có luật sư/người bào chữa hỗ trợ (xem mục 6).
6. **Báo cho người thân khi có thể.** Tìm cách để gia đình/người tin cậy biết bạn đang ở đâu và cần hỗ trợ pháp lý.

> **Lưu ý quan trọng về "quyền im lặng"**
>
> Pháp luật Việt Nam không quy định một "quyền im lặng" tuyệt đối như một số nước. Điều luật bảo vệ bạn là quyền **"không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội"**. Trên thực tế, việc trình bày hay không có những đánh đổi (ví dụ liên quan tình tiết "thành khẩn khai báo"). Vì vậy, tinh thần đúng đắn là: bình tĩnh, lịch sự, đề nghị có luật sư, và để luật sư tư vấn nên trình bày điều gì. Đây chính là lý do có luật sư sớm rất quan trọng.

## 5. Quyền không buộc phải tự buộc tội

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (hiệu lực từ 01/01/2018) bảo vệ người bị buộc tội bằng nhiều nguyên tắc quan trọng:

| Quyền / nguyên tắc | Nội dung cốt lõi |
|---|---|
| **Không tự buộc tội** | Người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội (các Điều 58–61). |
| **Suy đoán vô tội** | Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội có hiệu lực (Điều 13). |
| **Nghĩa vụ chứng minh** | Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng, không phải bạn tự chứng minh mình vô tội (Điều 85). |
| **Giá trị lời nhận tội** | Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ được coi là chứng cứ khi phù hợp với chứng cứ khác; không được dùng lời nhận tội làm chứng cứ duy nhất để kết tội (Điều 98). |

**Hiểu đúng:** *những quyền này bảo vệ bạn, nhưng cách vận dụng trong tình huống thật rất tinh tế. Đừng tự mình suy diễn — hãy để luật sư tư vấn cụ thể.*

## 6. Quyền có người bào chữa / luật sư

Bộ luật Tố tụng Hình sự bảo đảm **quyền bào chữa** của người bị buộc tội (Điều 16). Bạn có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa (luật sư, bào chữa viên nhân dân, người đại diện, hoặc trợ giúp viên pháp lý).

- **Có sớm:** quyền có người bào chữa được đặt ra từ khi bị bắt, bị tạm giữ, hoặc bị khởi tố — không phải chờ đến khi ra tòa. Đề nghị có luật sư càng sớm càng tốt.
- **Cách nêu:** bình tĩnh nói rõ bạn muốn có luật sư/người bào chữa hỗ trợ và muốn báo cho gia đình để thu xếp.
- **Trợ giúp pháp lý miễn phí:** một số đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí; ngoài ra có các trung tâm trợ giúp pháp lý và luật sư có thể hỗ trợ. Nên tìm hiểu địa chỉ tin cậy từ trước.
- **Vì sao quan trọng:** luật sư giúp bạn hiểu đúng quyền, biết nên trình bày gì, và bảo đảm quá trình diễn ra đúng pháp luật. Có luật sư sớm là cách tự bảo vệ hiệu quả nhất.

## Tổng kết: 3 điều cần nhớ

1. Biết quyền của mình — quyền hiến định, quyền lập tổ chức theo Bộ luật Lao động — và cả giới hạn của chúng.
2. Luôn ở phía hợp pháp, ôn hòa: bảo vệ quyền lợi người lao động đúng luật không phải là vi phạm; tránh xa mọi hành vi bị cấm.
3. Khi làm việc với cơ quan chức năng: bình tĩnh, lịch sự, không tự buộc tội, không ký thứ không hiểu, và yêu cầu có luật sư sớm.

# PHẦN C · PHỤ LỤC

## Phụ lục 1 · Thẻ quyền cơ bản (để ghi nhớ)

| Quyền | Ghi nhớ ngắn gọn |
|---|---|
| Quyền hiến định | Ngôn luận, hội họp, lập hội — thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. |
| Quyền lập tổ chức NLĐ | Được Bộ luật Lao động ghi nhận (Chương XIII); theo dõi luật hướng dẫn. |
| Không tự buộc tội | Không buộc phải khai chống lại mình hay nhận tội (Điều 58–61). |
| Suy đoán vô tội | Được coi là vô tội đến khi có bản án kết tội có hiệu lực (Điều 13). |
| Quyền bào chữa | Được nhờ luật sư/người bào chữa, ngay từ khi bị bắt/tạm giữ (Điều 16). |

## Phụ lục 2 · Checklist ứng xử khi được mời làm việc

| Việc cần làm | Nhớ chưa |
|---|---|
| Giữ bình tĩnh, lịch sự, không chống đối | |
| Hỏi rõ lý do và tư cách làm việc | |
| Không bị buộc phải tự buộc tội; đề nghị có luật sư trước khi trình bày | |
| Đọc kỹ, không ký thứ mình không hiểu hoặc không đồng ý | |
| Yêu cầu có người bào chữa/luật sư | |
| Tìm cách báo cho người thân/người tin cậy | |

## Phụ lục 3 · Tình huống thực hành

**Tình huống A — Phân biệt hợp pháp và không hợp pháp**

**Bối cảnh:** Đưa ra vài ví dụ hoạt động (giả định) và cùng phân loại: đâu là hoạt động hợp pháp, ôn hòa; đâu là hành vi có rủi ro pháp lý cần tránh. Giải thích vì sao.

**Tình huống B — Được mời làm việc**

**Bối cảnh:** Một thành viên được mời lên làm việc. Hãy diễn tập cách ứng xử bình tĩnh, lịch sự, đề nghị có luật sư, và không ký thứ mình chưa hiểu.

**Tình huống C — Tìm trợ giúp pháp lý**

**Bối cảnh:** Nhóm cần tìm luật sư/trợ giúp pháp lý cho một việc. Thảo luận cách tìm địa chỉ tin cậy và chuẩn bị thông tin trước khi liên hệ.

## Phụ lục 4 · Bảng thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|
| Quyền không tự buộc tội | Không buộc phải khai chống lại mình hoặc nhận tội. |
| Suy đoán vô tội | Coi là vô tội đến khi bị chứng minh có tội theo luật. |
| Người bào chữa | Luật sư hoặc người được luật cho phép bảo vệ quyền cho người bị buộc tội. |
| Trợ giúp pháp lý | Hỗ trợ pháp lý (có thể miễn phí với một số đối tượng). |
| Tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở | Công đoàn cơ sở hoặc tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp (Chương XIII BLLĐ). |

**Miễn trừ trách nhiệm (nhắc lại)**

*Tài liệu này chỉ mang tính giáo dục phổ biến pháp luật, không phải tư vấn pháp lý và không thay thế luật sư. Pháp luật có thể thay đổi; giảng viên và học viên nên cập nhật văn bản mới nhất và tìm đến luật sư/trợ giúp pháp lý cho vụ việc cụ thể. Mục tiêu duy nhất là giúp người lao động hiểu quyền của mình và giữ mình trong khuôn khổ pháp luật, một cách ôn hòa.*

## — HẾT CẤP TRUNG CẤP —

*Chúc mừng bạn đã hoàn thành 8 buổi của cấp Trung cấp. Hãy vận dụng mọi kỹ năng một cách an toàn, ôn hòa và hợp pháp, luôn đặt sự an toàn của con người lên trên hết.*